

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2042/2541

บริษัท พี.เอส.ซีกรุ๊ป (๑๙๘๘) จำกัด
กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), 158 (5), 192พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดระหว่างปลายเดือนสิงหาคม 2539 ถึง
กลางเดือนกันยายน 2539 โดยมีได้ระบุเวลาเกิดเหตุว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลาง
คืนก็ตาม แต่การเรียกเก็บเงินตามเช็คพิพาทก็อยู่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และ
จำเลยนำสืบต่อสู้โดยมิได้หลงเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวลาที่กระทำความผิด เมื่อวันเวลาที่
อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดเป็นเพียงรายละเอียดของฟ้อง มิใช่ข้อสาระสำคัญตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 158 (5) และจำเลยมิได้หลงต่อสู้จึงมิใช่เหตุอันจะพึงยกฟ้องโจทก์

แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดระหว่างปลายเดือนสิงหาคม 2539 ถึง
กลางเดือนกันยายน 2539 โดยมีได้ระบุเวลาเกิดเหตุว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลาง
คืนก็ตาม แต่การเรียกเก็บเงินตามเช็คพิพาทก็อยู่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และ
จำเลยนำสืบต่อสู้โดยมิได้หลงเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวลาที่กระทำความผิด เมื่อวันเวลาที่
อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดเป็นเพียงรายละเอียดของฟ้อง มิใช่ข้อสาระสำคัญตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 158 (5) และจำเลยมิได้หลงต่อสู้จึงมิใช่เหตุอันจะพึงยกฟ้องโจทก์

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สันติ ทักราล-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

ศาลแขวงสงขลา - นายเทพ อิงคสิทธิ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>